

1500288-21.2022.8.26.0415

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS

Comarca: Palmital

Foro: Foro de Palmital

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mateus Marcondes Vilela

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo propôs a presente ação penal em face de MATEUS MARCONDES VILELA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Palmital

Foro de Palmital

2ª Vara

Avenida Reginalda Leão, 1500, Palmital - SP - cep 19970-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500288-21.2022.8.26.0415 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500288-21.2022.8.26.0415

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Mateus Marcondes Vilela

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo propôs a presente ação penal em face de MATEUS MARCONDES VILELA, já qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 78/79).

Narrou, na inicial acusatória, que, no dia 27 de junho de 2022, por volta das 07h20min, na Rua Pedro Elias, n.539, Vila São José, nesta cidade e comarca de Palmital/SP, o denunciado trazia consigo para entrega e consumo de terceiros, 31 (trinta e um) eppendorfs contendo cocaína, com peso aproximado de 24,15g e peso líquido de 8,46g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e

regulamentar.

O acusado foi preso em flagrante delito em 27/06/2022 (fl. 01), decretando-se a sua prisão preventiva em 28/06/2022 (fls. 40/42).

O réu foi notificado (fls. 86/87) e ofereceu defesa prévia (fls. 94/95).

A denúncia foi recebida em 05/08/2022 (fls. 99/100).

O réu foi citado (fl. 124).

Na fase instrutória, foram ouvidas duas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela procedência do pedido formulado na denúncia. Requeru ainda: a) a perda do dinheiro apreendido; b) a incidência da agravante da reincidência; c) a não compensação com a agravante da confissão, em razão da plurirreincidência; d) a fixação do regime inicial fechado; e) a suspensão dos direitos políticos do réu.

A Defesa, por sua vez, sustentou, em síntese, que: a) não houve a prova da prática do tráfico pelo réu, sendo usuário de drogas e não havendo comprovação da destinação mercantil das drogas; b) o réu deve ser absolvido por falta de provas; c) subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06; d) em caso de condenação, deve ser considerada a atenuante da confissão.

É o relatório.

Decido.

Não há matérias preliminares a serem apreciadas ou a presença de nulidade que deva ser conhecida de ofício, razão pela qual passo ao exame do mérito.

A materialidade delitiva foi comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito de fl. 01, dos termos de depoimentos de fls. 02/03, do boletim de ocorrência de fls. 16/18, do auto de exibição e apreensão de fl. 21, do laudo de constatação de fls. 28/30, do exame químico-toxicológico definitivo de fls. 69/71 e das demais provas colhidas sob o crivo do contraditório.

A autoria do crime, por seu turno, foi comprovada por meio da prova oral produzida nos autos.

Nesse diapasão, a testemunha Everson Claro da Costa, policial militar, afirmou que atendeu diversas ocorrências. Lembra-se do réu, mas não da história. Ratifica o que falou. Lido o depoimento prestado à fl. 02, recorda-se da ocorrência e do réu. Não se lembra de detalhes da ocorrência, porque foram várias em seguida. Ratifica o que falou. Recorda-se que o réu tinha bolsa e atirou em terreno, que o canil chegou ao local. O cão localizou a bolsa contendo drogas. Havia eppendorfs de cocaína. O réu admitiu a prática delitiva e que ganhava dinheiro por turno de venda. Não conhecia o réu. A droga foi localizada na bolsa que o réu carregava e lançou na presença da equipe.

A testemunha André Santos de Oliveira, policial militar, afirmou que pertence ao quadro da força tática e estavam em patrulhamento em Palmital. Visualizaram o réu em residência que é conhecida pelos meios policiais. Ao notar a presença dos policiais, o réu arremessou bolsa no terreno. O réu foi abordado na residência, com características de abandono. Nada foi localizado com o réu. Em entrevista, o réu disse ser de fora. Como não localizaram a bolsa, foi acionado o canil. O cachorro localizou a bolsa que estava com o réu, em cujo interior havia droga em dinheiro. Após a localizar, o réu disse estar passando necessidade e que não era de Palmital. Não conhecia o réu. Viu o réu atirando a bolsa. É uma residência localizada para tráfico de drogas. Estavam passando na rua e o réu estava dentro da residência, local conhecido. Ele atirou a bolsa dentro da residência. Ali é residência abandonada. A casa possui duas luzes e é um lugar difícil de procurar. Há bastante entulho. O cão encontrou a bolsa em banheiro abandonado. Viram o réu atirando. Viram o réu com a bolsa e depois ele estava sem. Estavam em patrulhamento e o comandante de equipe vai na parte da frente. O campo de visão dele é diferente do terceiro homem, que é o depoente. Visualizaram o réu andando pela rua e ele adentrou a residência. Está completando o depoimento dado na delegacia. O réu estava com a bolsa e, no momento da revista, ele estava sem a bolsa. Acionaram o canil por esse motivo. O réu confessou. Após localizarem a bolsa, o réu disse ser de fora e que estava naquela localidade. A localidade é conhecida como ponto de drogas. Entraram na Rua Pedro Elias e o comandante de equipe visualizou o réu, que correu para dentro da residência. Desembarcaram e foram atrás do réu, no fundo

casa, em local abandonado. Nada foi encontrado com o réu. Viram que ele estava com bolsa ou algo assim. Indagado, o acusado ficou quieto sobre a bolsa. Por ser local difícil de procurar, acionaram o canil, que localizou a bolsa. Após esta ser localizada, o réu disse ser de fora e que estava ali apenas para levantar dinheiro por passar dificuldade.

O acusado, por sua vez, em sede policial, exerceu seu direito ao silêncio (fl. 04). Judicialmente, ao ser interrogado, o réu afirmou que estava passando necessidade e acabou pegando essa droga para vender e levantar dinheiro. É usuário e vende drogas. Viu a viatura e estava com a bolsa com os entorpecentes. Jogou em terreno, mas não entrou no terreno. Foi pego na rua e não havia ninguém. Foi tranquilo com os policiais. Eles chamaram o canil, que achou a bolsa com os entorpecentes. Não entrou na casa. Estava passando na rua e jogou a bolsa no terreno ao ver os policiais. Estava vendendo cocaína. Ganhava R\$120,00 por dia. O dinheiro que havia na bolsa era da venda da droga. É de Rancharia. Estava passando necessidade e se envolveu nessa vida. Estava vendendo drogas há uma semana e meia.

O quadro probatório delineado acima permite a formação de juízo de convicção acerca da autoria e da materialidade delitiva, haja vista a comprovação de que o acusado trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal, substâncias entorpecentes.

Com efeito, embora o segundo policial ouvido em audiência tenha apresentado descrição fática, em certa medida, divergente da exposta na fase de inquérito, o primeiro policial e o próprio acusado – que confessou o cometimento da infração penal – descreveram o mesmo contexto fático, com a visualização do réu em via pública pelos policiais que estavam em patrulhamento, a fuga subsequente com o descarte da bolsa onde se encontravam as drogas e sua posterior localização com o apoio do canil da Polícia Militar, tendo o acusado admitido expressamente que as drogas se destinavam à venda, mencionando, inclusive, o valor diário por este obtido.

Destarte, a admissão pelo réu, a forma de armazenamento das drogas apreendidas e a apreensão de quantia em espécie em poder do réu permitem concluir, de modo cabal, que as drogas se destinavam ao comércio espúrio.

Observa-se, ademais, que não houve a caracterização de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade em favor do acusado e que este era imputável na data do delito e possuía consciência da ilicitude de sua conduta.

Frisa-se ainda a impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, haja vista que os elementos probatórios produzidos indicam a mercancia espúria, consoante detalhado alhures, inexistindo, noutra banda, substrato mínimo a indicar que os entorpecentes apreendidos seriam destinados ao consumo pessoal.

A prova produzida não deixa dúvidas, portanto, de que o acusado praticou a infração penal descrita na inicial acusatória, devendo responder penalmente pela conduta praticada.

Noutro vértice, reconhece-se a presença da agravante da reincidência (CP, art. 63), porquanto a certidão de antecedentes criminais (fls. 31/33) indica que o réu cometeu o crime ora em exame após o trânsito em julgado de sentença condenatória por crime anterior (processo n. 0000517-75.2018.8.26.0486), não tendo decorrido o lapso temporal depurador da indigitada agravante (CP, art. 64, I).

Consigna-se, porém, que, ao contrário do que fora mencionado pelo ilustre representante do Ministério Público, o réu não é plurirreincidente, pois a certidão de antecedentes mencionada indica a sua condenação no processo n. 0000517-75.2018.8.26.0486, o qual deu origem ao processo n. 0000617-93.2019.8.26.0486 para a execução da pena, ao passo que no processo n. 1500126-21.2019.8.26.0580, houve a extinção de sua punibilidade em sede recursal, alterando-se a capitulação delitiva para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06, sendo certo que o “Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que se revela desproporcional o reconhecimento da reincidência em virtude de anterior condenação pelo delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.679.045/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 2/6/2020.)

Reconhece-se também a incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, "d"), pois o acusado confessou, espontaneamente, a prática delitiva, o que foi utilizado como um dos elementos de convicção para a condenação (Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça).

Afasta-se, porém, a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, devido à reincidência do acusado acima mencionada.

Impõe-se, portanto, a condenação do acusado pela prática da conduta acima delineada, razão pela qual passo à dosimetria das penas, em atenção ao previsto no art. 68, caput, do Código Penal.

Na primeira fase do cálculo da sanção penal, em análise das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei n. 11.343/06, observa-se que, embora a quantidade de drogas não seja elevada, a substância apreendida (cocaína) apresenta natureza especialmente lesiva, ao passo que as demais circunstâncias não lhe são desfavoráveis. Assim, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase de aplicação da pena, nos moldes do art. 67 do Código Penal e conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento de recurso especial repetitivo (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013), promovo a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantendo a pena no patamar acima citado.

Na última fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, a pena fica definitivamente fixada no montante mencionado.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de um trinta avos do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (Lei n. 11.343/06, art. 43), devido à ausência de maiores apurações sobre a situação financeira do acusado.

Estabeleço o regime inicial fechado, nos termos do art. 33 do Código Penal e da Súmula n. 269 do STJ, tendo em vista a reincidência específica do acusado, a quantidade de pena fixada e as circunstâncias judiciais descritas acima.

Deixo de realizar a providência descrita no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, já que não implicará alteração de regime.

Em virtude do patamar de pena estabelecido, o réu não preenche os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (CP, art. 44) ou para a suspensão condicional da pena (CP, art. 77).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para condenar o réu MATEUS MARCONDES VILELA, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor unitário de um trinta avos do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade (art. 387, §1º, do CPP), porquanto respondeu preso a todo o processo e permanecem presentes os requisitos da prisão preventiva já declinados em decisão anterior proferida neste feito, para a garantia da ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Expeça-se guia de execução provisória à Vara de Execuções.

Em observância ao previsto no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, esclareço que deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, pois se trata de crime de perigo abstrato, inexistindo vítima determinada.

Após o trânsito em julgado:

- a) oficie-se ao instituto de identificação do Estado;
- b) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para fins de cumprimento do previsto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) expeça-se guia de execução definitiva.

Condeno o sentenciado ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Proceda-se, em relação à droga apreendida, conforme determinado no art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Decreto o perdimento dos valores apreendidos em favor da União, nos termos dos

artigos 63 da Lei n. 11.343/06.
Expeça-se certidão de honorários à Defensora dativa, conforme Convênio
Defensoria/OAB.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Palmital, 24 de agosto de 2022.

JONAS FERREIRA ANGELO DE DEUS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA